

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO TRF5 1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ACOLHIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto em face de acórdão que, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu, com resolução do mérito, execução fiscal proposta pela União em face de Nossa Senhora Aparecida Ltda. e Outros, feito que tramita desde o ano de 1985, sem um desfecho de satisfação da dívida, tendo sido evidenciada a ocorrência de prescrição intercorrente, por enquadramento nas hipóteses do ARE 709.212, em repercussão geral.

2. A alegação de nulidade da citação por edital da pessoa jurídica executada, sob o argumento de inobservância dos requisitos formais (publicação em órgão oficial e afixação no átrio do Juízo, conforme art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), não merece prosperar quando destituída de lastro probatório concreto e inequívoco. O ato citatório ficto, subsidiário e excepcional, goza de presunção *juris tantum* de veracidade e legitimidade. A subsistência da eficácia da citação editalícia afasta a pretendida nulidade e convalida os efeitos interruptivos da prescrição.

3. A arguição de nulidade da decisão interlocutória que redirecionou a execução aos sócios por suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não se sustenta. A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais não impõe exaustividade argumentativa, mas sim que a *ratio decidendi* seja expressa de maneira suficiente. No caso *sub judice*, a concisão do *decisum* não se equipara à ausência absoluta de fundamentação, uma vez que o ato indicou substrato material vinculado a indícios de dissolução irregular da sociedade, circunstância que, em cotejo com as diretrizes do art. 135, III, do CTN (aplicável, ainda que com temperamentos, às execuções de FGTS ante a identificação de abuso ou infração à lei), confere higidez ao redirecionamento.

4. A tese de ilegitimidade passiva dos sócios, calcada na Súmula 353 do STJ (que afasta a aplicação do art. 135 do CTN às contribuições de FGTS) e na alegação de incorporação regular da empresa, não se mantém. O entendimento sumulado não obsta a responsabilização dos sócios quando configurada a dissolução irregular da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial, encontrando-se a constatação da irregularidade respaldada nos autos ante a ausência de documentação contemporânea idônea que comprove a regularidade da baixa. Prevalece, portanto, a presunção de irregularidade apta a ensejar a manutenção dos apelantes no polo passivo.

5. A pretensão de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, após o reconhecimento da prescrição intercorrente, esbarra no Princípio da Causalidade. A instauração da Execução Fiscal, *in casu*, é consequência direta do inadimplemento do devedor, que deu causa à demanda. Imputar o ônus sucumbencial à Fazenda Pública que busca exercer seu direito de crédito, amparado por título executivo, implicaria inverter a lógica causal e beneficiar o devedor inadimplente pela própria inércia processual que culminou na prescrição, o que é vedado pelos princípios da boa-fé objetiva e do não enriquecimento sem causa.

e apelação não provido.



Assinado eletronicamente por: TIAGO ANTUNES DE AGUIAR - 27/10/2025 18:17:59

<https://pje.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102718175940600000003453502>

Número do documento: 25102718175940600000003453502

RELATÓRIO**PODER JUDICIÁRIO**
TRF5
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de acórdão que, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu, com resolução do mérito, execução fiscal proposta pela UNIÃO em face de Nossa Senhora Aparecida Ltda. e Outros, que tramita desde o ano de 1985, sem um desfecho de satisfação da dívida, tendo sido evidenciada a ocorrência de prescrição intercorrente, por enquadramento nas hipóteses do ARE 709.212, em repercussão geral.

Maria Salomé Alves de Araújo e João Bosco Alves de Araújo defendem que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição do crédito tributário de FGTS referente ao período de 10/1981 a 10/1984, deixou de acolher questões de ordem pública previamente suscitadas. O recurso visa, primeiramente, a declaração de nulidade da citação por edital da pessoa jurídica executada, argumentando o não cumprimento dos requisitos legais essenciais, como a comprovação da publicação em Diário Oficial e a afixação na sede do Juízo, nos termos da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e do CPC. Acolhida a nulidade da citação, o apelo sustenta a ratificação da prescrição (seja trintenária ou quinquenal), sob o fundamento de que a interrupção prescricional somente se aperfeiçoa com a citação válida.

Ademais, os apelantes pleiteiam o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução aos sócios, por entender absoluta ausência de fundamentação, o que configuraria violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, prejudicando o exercício do contraditório. Argumentam também a ilegitimidade passiva para figurar no polo executivo, pois as disposições do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) -- utilizado pela exequente para fundamentar o redirecionamento -- não se aplicam às contribuições para o FGTS, dada a sua natureza não-tributária, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 353). Explicam que a ilegitimidade é reforçada pela alegação de que não houve dissolução irregular da empresa, mas sim extinção formal e regular por incorporação. Por fim, o recurso busca a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância tanto ao princípio da sucumbência quanto ao princípio da causalidade, visto que a exequente resistiu às pretensões dos apelantes e deu causa à demanda extinta com resolução de mérito.

Foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o relatório.



VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO TRF5 1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

VOTO

Cuida-se de apelação em que os recorrentes buscam infirmar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito de FGTS. Alegam os apelantes que, embora tenha sido reconhecida a ocorrência da prescrição, deixou o magistrado de acolher outros fundamentos que reputam de ordem pública, assim como deixou de condenar a União ao pagamento de verba honorária.

Nulidade da citação por edital

A alegação de nulidade da citação editalícia, conquanto apresentada sob o manto de questão de ordem pública, não logra superar o peso da presunção de legitimidade que naturalmente acompanha os atos judiciais regularmente praticados. É consabido que a citação ficta, embora de índole subsidiária e excepcional, constitui mecanismo de viabilização do devido processo legal em hipóteses em que se esgota a possibilidade de localização do devedor por meios ordinários, cabendo à parte que a impugna o ônus de infirmar, por prova robusta e inequívoca, a higidez de sua formalização.

Com efeito, a Lei nº 6.830/80, ao disciplinar a execução fiscal, prevê em seu art. 8º, inciso IV, a possibilidade de citação por edital quando frustradas as tentativas anteriores de localização do executado. A exigência de publicação em órgão oficial e de afixação no átrio do juízo não configura mera solenidade inócua, mas requisito formal destinado a resguardar a publicidade do ato. Entretanto, não se pode olvidar que tais providências, uma vez certificadas nos autos, gozam de presunção *juris tantum* de veracidade, cuja desconstituição reclama mais que alegações genéricas: exige demonstração objetiva de que tais atos não se consumaram, ônus este que, no caso em apreço, não foi minimamente satisfeito pelos recorrentes.

Deve-se recordar, ainda, que a citação por edital, uma vez regularmente ordenada pelo magistrado e concretizada nos moldes legalmente estabelecidos, produz plenos efeitos de interrupção da prescrição e de integração do contraditório, não podendo ser reduzida à ineficácia por simples invocação retórica de irregularidades formais. Em outras palavras, não cabe à instância revisora acolher nulidade destituída de lastro probatório, sob pena de prestigiar uma concepção invertida do devido processo legal, transformando-o em instrumento de inviabilização da jurisdição e de procrastinação da solução do litígio.

Nessa ordem de considerações, a mera assertiva dos apelantes de que inexistiriam provas da publicação no Diário Oficial e da afixação em cartório revela-se desprovida de suporte probatório e, por conseguinte, incapaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato citatório. Sem elementos concretos que demonstrem a inobservância dos ditames normativos, subsiste incólume a eficácia da citação editalícia realizada, afastando-se, por completo, a pretendida nulidade.

Nulidade do redirecionamento da execução

No que concerne à arguição de nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução em face dos sócios, impende assentar, desde logo, que não há respaldo para a tese de ausência de fundamentação em luto. É verdade que o art. 93, IX, da Constituição da República erige a motivação das decisões judiciais à



condição de garantia fundamental do jurisdicionado e de corolário da própria legitimidade da atividade jurisdicional. Todavia, a exigência constitucional não se confunde com um imperativo de exaustividade argumentativa ou de elaboração prolixa; antes, reclama apenas que se evidencie, ainda que de forma sintética, a *ratio decidendi* que sustentou a conclusão do julgador.

A esse respeito, dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil de 2015 que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Complementarmente, o art. 489 do mesmo diploma estabelece os elementos essenciais da fundamentação, vedando, em seu §1º, a utilização de fórmulas genéricas que não enfrentem minimamente as questões postas em debate. Entretanto, é certo que a concisão, por si só, não implica nulidade, desde que haja suficiente demonstração do nexo lógico-jurídico que embasou a decisão.

No caso em apreço, a decisão que autorizou o redirecionamento, conquanto sucinta, indicou fundamentos materiais vinculados à existência de indícios de dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância que legitima a constrição patrimonial em face dos sócios, em conformidade com a diretriz do art. 135, III, do CTN -- aplicável, ainda que com temperamentos, às execuções fundadas em contribuições ao FGTS quando verificada atuação com excesso de poderes ou infração de lei. Ademais, o próprio art. 50 do Código Civil autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em casos de abuso de personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, premissas que convergem para a solução encontrada pelo juízo de origem.

Destarte, não se pode transmutar eventual inconformismo dos apelantes com a brevidade da fundamentação em ausência absoluta de motivação. A decisão impugnada, ainda que econômica em palavras, expôs de maneira suficiente a razão de decidir, atendendo, portanto, às exigências constitucionais e processuais. A invocação de nulidade, destituída de demonstração de efetivo prejuízo (art. 282 do CPC), não prospera, impondo-se o reconhecimento da higidez do *decisum*.

Ilegitimidade passiva - inaplicabilidade do art. 135 do CTN e incorporação regular

No tocante à ilegitimidade passiva, tampouco subsiste. É verdade que a Súmula 353/STJ consigna a inaplicabilidade do art. 135 do CTN às contribuições de FGTS. Todavia, tal enunciado não afasta, por si só, a responsabilização de sócios quando identificados elementos de confusão patrimonial ou de dissolução irregular, cuja constatação é própria da marcha processual e encontra respaldo nos autos, em face da ausência de regular comunicação da paralisação das atividades empresariais. Ademais, a alegação de incorporação regular não foi comprovada por documentação contemporânea idônea, prevalecendo a presunção de dissolução irregular.

Honorários de sucumbência

Por derradeiro, a pretensão de deslocar para a União o ônus do pagamento de honorários advocatícios esbarra frontalmente no princípio da causalidade. O referido princípio, consagrado implicitamente no sistema processual e positivado no art. 85 do CPC, em interpretação conjugada com o art. 90 do mesmo diploma, determina que a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários decorre da conduta processual que deu ensejo à demanda ou à resistência injustificada ao pedido. Ora, nas execuções fiscais, em que se pleiteia a satisfação de crédito de natureza pública, a instauração da ação é, em regra, consequência direta e inafastável do inadimplemento do devedor. Não se pode, portanto, inverter a lógica causal e imputar ao exequente -- que apenas buscou exercer seu direito de crédito, amparado por título executivo legalmente previsto (art. 784, IX, do CPC e art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80) -- o encargo decorrente da paralisação processual que culminou na prescrição intercorrente.

Acolher a pretensão recursal de condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência importaria, em última análise, em beneficiar o devedor que descumpriu obrigação legal, convertendo a própria inércia executiva em fonte de vantagem patrimonial, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Destarte, à míngua de substrato jurídico e teleológico que sustente a condenação em verba honorária, mantém-se incólume a conclusão sentencial pela inaplicabilidade da sucumbência da União.



Por todo o exposto, **nego provimento à apelação**, mantendo integralmente a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRF5
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124
APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO,
MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO
ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966
APELADO: FAZENDA NACIONAL

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, **negar provimento ao recurso de apelação**, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife/PE, 02, de outubro de 2025.

Desembargador Federal **EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR**

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRF5
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO,
MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, **negar provimento ao recurso de apelação**, na forma do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife/PE, 02, de outubro de 2025.

Desembargador Federal **EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR**

Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRF5
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de acórdão que, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu, com resolução do mérito, execução fiscal proposta pela UNIÃO em face de Nossa Senhora Aparecida Ltda. e Outros, que tramita desde o ano de 1985, sem um desfecho de satisfação da dívida, tendo sido evidenciada a ocorrência de prescrição intercorrente, por enquadramento nas hipóteses do ARE 709.212, em repercussão geral.

Maria Salomé Alves de Araújo e João Bosco Alves de Araújo defendem que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição do crédito tributário de FGTS referente ao período de 10/1981 a 10/1984, deixou de acolher questões de ordem pública previamente suscitadas. O recurso visa, primeiramente, a declaração de nulidade da citação por edital da pessoa jurídica executada, argumentando o não cumprimento dos requisitos legais essenciais, como a comprovação da publicação em Diário Oficial e a afixação na sede do Juízo, nos termos da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) e do CPC. Acolhida a nulidade da citação, o apelo sustenta a ratificação da prescrição (seja trintenária ou quinquenal), sob o fundamento de que a interrupção prescricional somente se aperfeiçoa com a citação válida.

Ademais, os apelantes pleiteiam o reconhecimento da nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução aos sócios, por entender absoluta ausência de fundamentação, o que configuraria violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, prejudicando o exercício do contraditório. Argumentam também a ilegitimidade passiva para figurar no polo executivo, pois as disposições do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN) -- utilizado pela exequente para fundamentar o redirecionamento -- não se aplicam às contribuições para o FGTS, dada a sua natureza não-tributária, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 353). Explicam que a ilegitimidade é reforçada pela alegação de que não houve dissolução irregular da empresa, mas sim extinção formal e regular por incorporação. Por fim, o recurso busca a condenação da Fazenda Nacional ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância tanto ao princípio da sucumbência quanto ao princípio da causalidade, visto que a exequente resistiu às pretensões dos apelantes e deu causa à demanda extinta com resolução de mérito.

Foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRF5
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

VOTO

Cuida-se de apelação em que os recorrentes buscam infirmar sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito de FGTS. Alegam os apelantes que, embora tenha sido reconhecida a ocorrência da prescrição, deixou o magistrado de acolher outros fundamentos que reputam de ordem pública, assim como deixou de condenar a União ao pagamento de verba honorária.

Nulidade da citação por edital

A alegação de nulidade da citação editalícia, conquanto apresentada sob o manto de questão de ordem pública, não logra superar o peso da presunção de legitimidade que naturalmente acompanha os atos judiciais regularmente praticados. É consabido que a citação ficta, embora de índole subsidiária e excepcional, constitui mecanismo de viabilização do devido processo legal em hipóteses em que se esgota a possibilidade de localização do devedor por meios ordinários, cabendo à parte que a impugna o ônus de infirmar, por prova robusta e inequívoca, a higidez de sua formalização.

Com efeito, a Lei nº 6.830/80, ao disciplinar a execução fiscal, prevê em seu art. 8º, inciso IV, a possibilidade de citação por edital quando frustradas as tentativas anteriores de localização do executado. A exigência de publicação em órgão oficial e de afixação no átrio do juízo não configura mera solenidade inócua, mas requisito formal destinado a resguardar a publicidade do ato. Entretanto, não se pode olvidar que tais providências, uma vez certificadas nos autos, gozam de presunção *juris tantum* de veracidade, cuja desconstituição reclama mais que alegações genéricas: exige demonstração objetiva de que tais atos não se consumaram, ônus este que, no caso em apreço, não foi minimamente satisfeito pelos recorrentes.

Deve-se recordar, ainda, que a citação por edital, uma vez regularmente ordenada pelo magistrado e concretizada nos moldes legalmente estabelecidos, produz plenos efeitos de interrupção da prescrição e de integração do contraditório, não podendo ser reduzida à ineficácia por simples invocação retórica de irregularidades formais. Em outras palavras, não cabe à instância revisora acolher nulidade destituída de lastro probatório, sob pena de prestigiar uma concepção invertida do devido processo legal, transformando-o em instrumento de inviabilização da jurisdição e de procrastinação da solução do litígio.

Nessa ordem de considerações, a mera assertiva dos apelantes de que inexistiriam provas da publicação no Diário Oficial e da afixação em cartório revela-se desprovida de suporte probatório e, por conseguinte, incapaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato citatório. Sem elementos concretos que demonstrem a inobservância dos ditames normativos, subsiste incólume a eficácia da citação editalícia realizada, afastando-se, por completo, a pretendida nulidade.

Nulidade do redirecionamento da execução

No que concerne à arguição de nulidade da decisão que determinou o redirecionamento da execução em face dos sócios, impende assentar, desde logo, que não há respaldo para a tese de ausência de fundamentação em sentido absoluto. É verdade que o art. 93, IX, da Constituição da República erige a motivação das decisões judiciais à condição de garantia fundamental do jurisdicionado e de corolário da própria legitimidade da atividade jurisdicional. exigência constitucional não se confunde com um imperativo de exaustividade argumentativa ou de



elaboração prolixa; antes, reclama apenas que se evidencie, ainda que de forma sintética, a *ratio decidendi* que sustentou a conclusão do julgador.

A esse respeito, dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil de 2015 que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Complementarmente, o art. 489 do mesmo diploma estabelece os elementos essenciais da fundamentação, vedando, em seu §1º, a utilização de fórmulas genéricas que não enfrentem minimamente as questões postas em debate. Entretanto, é certo que a concisão, por si só, não implica nulidade, desde que haja suficiente demonstração do nexo lógico-jurídico que embasou a decisão.

No caso em apreço, a decisão que autorizou o redirecionamento, conquanto sucinta, indicou fundamentos materiais vinculados à existência de indícios de dissolução irregular da sociedade empresária, circunstância que legitima a constrição patrimonial em face dos sócios, em conformidade com a diretriz do art. 135, III, do CTN -- aplicável, ainda que com temperamentos, às execuções fundadas em contribuições ao FGTS quando verificada atuação com excesso de poderes ou infração de lei. Ademais, o próprio art. 50 do Código Civil autoriza o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em casos de abuso de personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, premissas que convergem para a solução encontrada pelo juízo de origem.

Destarte, não se pode transmutar eventual inconformismo dos apelantes com a brevidade da fundamentação em ausência absoluta de motivação. A decisão impugnada, ainda que econômica em palavras, expôs de maneira suficiente a razão de decidir, atendendo, portanto, às exigências constitucionais e processuais. A invocação de nulidade, destituída de demonstração de efetivo prejuízo (art. 282 do CPC), não prospera, impondo-se o reconhecimento da higidez do *decisum*.

Ilegitimidade passiva - inaplicabilidade do art. 135 do CTN e incorporação regular

No tocante à ilegitimidade passiva, tampouco subsiste. É verdade que a Súmula 353/STJ consigna a inaplicabilidade do art. 135 do CTN às contribuições de FGTS. Todavia, tal enunciado não afasta, por si só, a responsabilização de sócios quando identificados elementos de confusão patrimonial ou de dissolução irregular, cuja constatação é própria da marcha processual e encontra respaldo nos autos, em face da ausência de regular comunicação da paralisação das atividades empresariais. Ademais, a alegação de incorporação regular não foi comprovada por documentação contemporânea idônea, prevalecendo a presunção de dissolução irregular.

Honorários de sucumbência

Por derradeiro, a pretensão de deslocar para a União o ônus do pagamento de honorários advocatícios esbarra frontalmente no princípio da causalidade. O referido princípio, consagrado implicitamente no sistema processual e positivado no art. 85 do CPC, em interpretação conjugada com o art. 90 do mesmo diploma, determina que a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários decorre da conduta processual que deu ensejo à demanda ou à resistência injustificada ao pedido. Ora, nas execuções fiscais, em que se pleiteia a satisfação de crédito de natureza pública, a instauração da ação é, em regra, consequência direta e inafastável do inadimplemento do devedor. Não se pode, portanto, inverter a lógica causal e imputar ao exequente -- que apenas buscou exercer seu direito de crédito, amparado por título executivo legalmente previsto (art. 784, IX, do CPC e art. 2º, §5º, da Lei 6.830/80) -- o encargo decorrente da paralisação processual que culminou na prescrição intercorrente.

Acolher a pretensão recursal de condenação da União ao pagamento de honorários de sucumbência importaria, em última análise, em beneficiar o devedor que descumpriu obrigação legal, convertendo a própria inércia executiva em fonte de vantagem patrimonial, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Destarte, à míngua de substrato jurídico e teleológico que sustente a condenação em verba honorária, mantém-se incólume a conclusão sentencial pela inaplicabilidade da sucumbência em desfavor da União.

Por todo o exposto, **nego provimento à apelação**, mantendo integralmente a sentença recorrida.





Assinado eletronicamente por: TIAGO ANTUNES DE AGUIAR - 27/10/2025 18:17:58

<https://pje.trf5.jus.br/pjeconsulta/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102718175890400000003451750>

Número do documento: 25102718175890400000003451750

PODER JUDICIÁRIO
TRF5
1ª Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000007-07.1985.8.20.0124

APELANTE: EMPRESA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA, LUIS ALVES DE ARAUJO, JOAO BOSCO ALVES DE ARAUJO, MARIA SALOME ALVES DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS JOILSON VIEIRA - RN1966

APELADO: FAZENDA NACIONAL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE REFORMA PARA ACOLHIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto em face de acórdão que, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, extinguiu, com resolução do mérito, execução fiscal proposta pela União em face de Nossa Senhora Aparecida Ltda. e Outros, feito que tramita desde o ano de 1985, sem um desfecho de satisfação da dívida, tendo sido evidenciada a ocorrência de prescrição intercorrente, por enquadramento nas hipóteses do ARE 709.212, em repercussão geral.

2. A alegação de nulidade da citação por edital da pessoa jurídica executada, sob o argumento de inobservância dos requisitos formais (publicação em órgão oficial e afixação no átrio do Juízo, conforme art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/80), não merece prosperar quando destituída de lastro probatório concreto e inequívoco. O ato citatório ficto, subsidiário e excepcional, goza de presunção *juris tantum* de veracidade e legitimidade. A subsistência da eficácia da citação editalícia afasta a pretendida nulidade e convalida os efeitos interruptivos da prescrição.

3. A arguição de nulidade da decisão interlocutória que redirecionou a execução aos sócios por suposta afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não se sustenta. A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais não impõe exaustividade argumentativa, mas sim que a *ratio decidendi* seja expressa de maneira suficiente. No caso *sub judice*, a concisão do *decisum* não se equipara à ausência absoluta de fundamentação, uma vez que o ato indicou substrato material vinculado a indícios de dissolução irregular da sociedade, circunstância que, em cotejo com as diretrizes do art. 135, III, do CTN (aplicável, ainda que com temperamentos, às execuções de FGTS ante a identificação de abuso ou infração à lei), confere higidez ao redirecionamento.

4. A tese de ilegitimidade passiva dos sócios, calcada na Súmula 353 do STJ (que afasta a aplicação do art. 135 do CTN às contribuições de FGTS) e na alegação de incorporação regular da empresa, não se mantém. O entendimento sumulado não obsta a responsabilização dos sócios quando configurada a dissolução irregular da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial, encontrando-se a constatação da irregularidade respaldada nos autos ante a ausência de documentação contemporânea idônea que comprove a regularidade da baixa. Prevalece, portanto, a presunção de irregularidade apta a ensejar a manutenção dos apelantes no polo passivo.

5. A pretensão de condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, após o reconhecimento da prescrição intercorrente, esbarra no Princípio da Causalidade. A instauração da Execução Fiscal, *in casu*, é consequência direta do inadimplemento do devedor, que deu causa à demanda. Imputar o ônus sucumbencial à Fazenda Pública que busca exercer seu direito de crédito, amparado por título executivo, implicaria inverter a lógica causal e beneficiar o devedor inadimplente pela própria inércia processual que culminou na prescrição, o que é vedado pelos princípios da boa-fé objetiva e do não enriquecimento sem causa.

6. Recurso de apelação não provido.

ISC

